III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 13/10/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cordel de las Merinas, en el término municipal de Nombela, provincia de Toledo. [2026/7615]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de las Merinas, sita en el término municipal de Nombela, provincia de Toledo, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cordel de las Merinas, sita en el término municipal de Nombela (Toledo), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 26 de octubre de 1965.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 12 de mayo de 2025, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acuerda el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a Noelia García Colás como Ingeniera operadora de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El anuncio de las operaciones materiales de deslinde de 16/05/2025 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 101 de 28 de mayo de 2025. A su vez es remitido al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación, siendo publicado en el BOCM nº 130, de fecha 2 de junio de 2025.

Asimismo, se remite el anuncio para su publicación en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Nombela, Cenicientos, Aldea en Cabo y Pelahustán, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 9 de julio de 2025, 3 de noviembre de 2025, 2 de julio de 2025 y 15 de julio de 2025 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido.

Se publica en el BOE n.º 134 de fecha 4 de junio de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 16/05/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de las Merinas, en el término municipal de Nombela, provincia de Toledo.

Sexto. - La operación material de deslinde se realizó en la fecha prevista, 22 de julio de 2025, en el lugar y hora indicados, con la presencia de Dña. Noelia García Colás, Ingeniera operadora y representante de la Administración; Dña. Susana Esteban Álvaro, representante de la Administración; los Agentes Medioambientales con número de identificación Profesional 10472 y 10811 así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

- Comienza la operación de apeo del deslinde con la exposición por parte de la Ingeniera operadora sobre el contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se muestra a los asistentes la cartografía elaborada en la fase preliminar, y se explica cómo se han replanteado provisionalmente los puntos o vértices de las líneas base del deslinde mediante estaquillas y pintura biodegradable (numeradas correlativamente), colocadas con carácter previo a este acto.

- Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cordel de las Merinas, para así recorrer el perímetro de la misma. La numeración de los piquetes se realiza consecutivamente, con números pares para aquellos situados en la margen izquierda de la vía pecuaria y números impares para los situados en la margen derecha. En las curvas, se numerarán los piquetes adicionales con el mismo número seguido de tantos apóstrofes como piquetes se añadan a la línea base.
- Descripción del itinerario: Se inicia el deslinde de la vía pecuaria con la colocación del piquete de deslinde número 1 en la línea de término municipal entre Nombela y Cenicientos y el piquete número 2 en el punto de unión de la vía pecuaria Cordel de San Juan del término municipal de Aldea en Cabo con el inicio del recorrido de la vía pecuaria Cordel de las Merinas en el término municipal de Nombela al norte del Monte de Utilidad Pública Dehesa El Berrocal. Siguiendo en dirección suroeste, se continúa con la alineación de los piquetes desde el número 1 hasta el número 13 y desde el número 2 hasta el número 14, situado en el arranque del camino de la Senda de los Huertos de Ventura, en las inmediaciones del Prado de los Robles.
Descendiendo en dirección suroeste, la vía pecuaria discurre por la alineación de los piquetes del 15 al 23, y del 14 al 24, dejando al sur el Arroyo de la Tarica. Desde estos piquetes el terreno es más llano, continuando la vía pecuaria por la alineación de los piquetes del 23 al 33, y del 24 al 34, situado este último en las cercanías de la Fuente de la Tarica. Tras dejar atrás la Fuente de la Tarica, el recorrido de la vía pecuaria discurre por un camino de tierra delimitado por sendos muretes de piedra, en los que se han colocado los piquetes del 33 al 57, y del 34 al 58 colocados ambos en la línea de término que separa los municipios de Nombela y Pelahustán.
- El piquete de inicio nº 1 se sitúa en las coordenadas UTM XUTM 370.425,37 e YUTM 4.451.272,91. Por su parte, el deslinde de la línea base izquierda comienza en el piquete nº 2, situado en el Monte de Utilidad Pública La Dehesa Berrocal, cuyas coordenadas UTM son XUTM 370.598,51 e YUTM 4.451.269,81.
- Por su parte, el final del tramo deslindado queda definido con la colocación del piquete nº 57 en la margen derecha en las coordenadas UTM XUTM 367.452,18 e YUTM 4.449.916,24 y el piquete nº 58 en la margen izquierda en las coordenadas UTM XUTM 367.456,22 e YUTM 4.449.879,08.
- Durante el apeo se constataron 37 posibles intrusiones en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones quedan perfectamente definidas tanto en el informe de la Ingeniera Operadora como en los planos de exposición pública.
- Durante el apeo quedaron debidamente documentadas en el acta elaborada a tal efecto las colindancias de la vía pecuaria a su paso por el término municipal de Nombela.
- Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. En total, el tramo deslindado tiene una longitud aproximada de 3609 m y una superficie total deslindada de 13,174 hectáreas.

Séptimo. - Con fecha 5 de febrero de 2026, la Ingeniera operadora redacta el Informe del expediente de deslinde.

Octavo. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo hace pública la exposición de la Proposición de Deslinde mediante anuncio de 11/02/2026 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 36 de 23 de febrero de 2026. A su vez es remitido al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación, siendo publicado en el BOCM nº 64, de fecha 17 de marzo de 2026.

Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Nombela, Cenicientos, Aldea en Cabo y Pelahustán, a las Comisiones Locales de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Nombela, Cenicientos y Aldea en Cabo acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fecha 27 de abril de 2026, 2 de abril de 2026 y 15 de abril de 2026 respectivamente.

Se publica en el BOE n.º 85 de fecha 7 de abril de 2026 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 11/02/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre exposición pública y apertura de plazo de trámite de audiencia del deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de las Merinas, en el término municipal de Nombela, provincia de Toledo.

Noveno. - Durante el trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde se presentaron las siguientes alegaciones:

- Confederación Hidrográfica del Tajo, en el que pone en conocimiento que, las siguientes parcelas afectadas: Parcela 9002 del polígono 17 del término municipal de Nombela (Toledo): reguero afluente del arroyo de la Tarica y

Parcela 9011 del polígono 13 del término municipal de Nombela (Toledo): vertiente de San Juan; se corresponden a cauces que forman parte del dominio público hidráulico del Estado, que es inalienable, inembargable e imprescriptible y, por tanto, no susceptible de expropiación y cuya tutela y protección corresponde a este Organismo de cuenca. Asimismo, informan que, para llevar a cabo cualquier tipo de actuación que afecte al dominio público hidráulico, o las zonas de servidumbre y policía de los cauces afectados, deberán contar con la correspondiente declaración responsable o autorización de obras por parte de la citada Confederación.
- Área de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, alegando que la vía pecuaria Cordel de San Juan, deslindada en el término municipal de Cenicientos (Madrid), es colindante y caballera, en varios tramos, con las vías pecuarias objeto de deslinde, los límites deslindados en la Comunidad de Madrid deberán ser respetados.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Toledo, con fecha 10 de junio de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimero. - Con fecha 11 de junio de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Toledo a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 10 de agosto de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 22 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Nombela; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 23 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe de la Ingeniera operadora y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo de fecha 10 de junio de 2026 deben ser (estimadas/desestimadas) por cuanto:

- La alegación presentada por la Confederación Hidrográfica del Tajo no se considera una alegación propiamente dicha. No obstante, se informa que la vía pecuaria objeto de deslinde, vendría a coincidir con el cauce del arroyo de la Tarica, pero posteriormente, cruzaría una vertiente, distinta a la identificada por la CHT como parcela 9011 del polígono 13 la cual no es colindante ni se ve afectada por el deslinde de la presente vía, produciéndose en tales puntos una situación de concurrencia de dominios públicos: los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas son parte del dominio público hidráulico. Con fecha 20 de abril de 2026, se remitió consulta vía correo electrónico, a CHT acerca de la necesidad de solicitar autorización o tramitar declaración responsable, para la ejecución del deslinde, recibiendo contestación, el día 27 de abril de 2026, en la que se indicó que «… si no se va a realizar ninguna intervención material sobre el DPH, se deduce que no sería necesario solicitar ninguna autorización ni tramitar una declaración responsable…». Y dado que este deslinde tiene únicamente por objeto definir con exactitud los límites de la vía pecuaria, no supone ninguna intervención ni alteración física en los cauces de los arroyos mencionados por la CHT.
- Los escritos remitidos por el Área de vías pecuarias de Madrid no traslada alegación alguna, procediendo, tan sólo, a informar de la existencia del deslinde aprobado de la vía pecuaria del mismo nombre, a su paso sobre

el término municipal de Cenicientos, requiriendo que sus límites sean respetados en el presente procedimiento. El presente procedimiento es, exclusivamente, el deslinde de la superficie que discurre por Castilla-La Mancha, del referido «Cordel de las Merinas», en su tramo que va caballero entre los términos municipales de Nombela y Cenicientos, amoldándose la actual propuesta, al deslinde señalado en su escrito aprobado mediante Resolución de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, el 15 de septiembre de 2022. Resultan, por tanto, respetados los límites deslindados en la Comunidad de Madrid.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud aproximada de 3609 m y una superficie total deslindada de 13,174 hectáreas.

El expediente cuenta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, con relación de colindantes, relación de ocupaciones e intrusiones y planos georreferenciados.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cordel de las Merinas, en el término municipal de Nombela, provincia de Toledo, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente de este informe, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Toledo.
Término Municipal: Nombela.
Vía Pecuaria: Cordel de las Merinas.
Longitud total aproximada: 3609 metros.
Anchura de la vía: 37,5 metros.
Superficie total deslindada: 13,174 hectáreas.

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW

Toledo, 13 de octubre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo

Relación definitiva de coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Vértices impares		
Piquete	X_{UTM}	Y_{UTM}
1	370425,37	4451272,91
3	370368,83	4451247,42
5	370235,72	4451164,47
7	370188,31	4451043,06
9	370087,01	4450935,69
11	370078,43	4450881,56
13	370049,29	4450852,18
15	369845,01	4450823,30
17	369658,35	4450796,91
19	369478,16	4450756,71
21	369270,85	4450708,08
23	369224,53	4450641,57
25	369115,86	4450579,61
27	368996,04	4450544,81
29	368916,09	4450500,85
31	368820,31	4450474,35
33	368749,36	4450484,28
35	368665,99	4450444,62
37	368586,21	4450423,91
39	368448,64	4450422,68
41	368390,33	4450400,90
43	368314,52	4450348,95
45	368174,98	4450197,04
47	367980,81	4450095,02
49	367903,86	4450073,40
51	367857,90	4450043,88
53	367717,62	4450002,36
55	367504,95	4449927,02
57	367452,18	4449916,24

Vértices pares		
Piquete	X_{UTM}	Y_{UTM}
2	370598,51	4451269,81
2’	370584,70	4451265,32
2’’	370553,57	4451268,04
2’’’	370502,57	4451266,73
4	370386,32	4451214,17
6	370264,73	4451140,71
8	370220,12	4451023,20
10	370120,85	4450919,52
12	370112,18	4450865,21
14	370066,79	4450819,01
16	369850,13	4450787,19
18	369665,75	4450760,12
20	369487,00	4450720,27
22	369291,26	4450676,62
24	369250,43	4450614,45
26	369130,85	4450545,23
28	369010,24	4450510,09
30	368930,43	4450466,20
32	368822,65	4450436,91
34	368755,02	4450447,21
36	368679,48	4450409,63
38	368591,26	4450386,75
40	368455,44	4450385,80
42	368407,60	4450367,62
44	368338,87	4450320,42
46	368198,10	4450167,50
48	367994,73	4450060,20
50	367918,89	4450039,04
52	367873,81	4450009,92
54	367728,74	4449966,55
56	367515,04	4449890,90
58	367456,22	4449879,08